

第三章 3.6

拥有离岸许可证经营的外国银行希望在美国银行开立代理账户。这家外资银行计划向其部分客户提供通汇账户服务。根据《美国爱国者法案》，外国银行必须向美国银行提供什么？

A作为代理银行所有者的政治公众人物名单

B金融机构使用通汇账户的名单

C在美国可以接受代理银行法律程序服务的人

D金融机构员工监控通汇账户反洗钱培训的一系列记录

正确答案是：C

为什么选C？

Plain Text

1 因为根据《美国爱国者法案》，当外国银行希望在美国银行开立代理账户时，必须向美国银行提供一个在美国境内的代理，可以接受法律程序送达，包括传票、监管要求、调查通知等。这是强制性要求，所有外国银行都必须遵守的。

2

3

4 比如说，一家外国银行为了在美国进行特定的服务，必须正式指定一个位于美国境内的个人或公司，作为其法律上的代表，负责接收来自美国政府的官方文件和法律文书。

5

6 因为美国法律无法直接命令一家在另一个国家的外国银行。但是，如果这家外国银行想进入美国金融体系（例如，在一家美国银行开立代理账户来处理美元交易），美国监管机构（如财政部、司法部）就需要一种方式来对它行使权力。

7

8 要求其指定一个“注册代理人”，就是为了建立这种管辖权联系。当美国法院或政府机构需要向这家外国银行发送传票、命令、通知等法律文件时，他们不需要将文件寄到国外，只需送达给其在美国的注册代理人即可。

9

10 根据法律，将文件送达给注册代理人，就等同于直接送达给了该外国银行本身，该银行必须对此做出回应。

11

12

13 通常，这可以是：

14 **1** 一位居住在美国的个人

15 **2** 一家专业的注册代理服务公司（提供这种商业服务）

16 **3** 一家在美国的律师事务所

为什么选 C？（法律要求）

根据《美国爱国者法案》：

当外国银行希望在美国银行开立代理账户时，必须向美国银行提供：

- 一个在美国境内的代理人（agent）
- 可以接受法律程序送达（service of process）
- 包括传票、监管要求、调查通知等

这是强制性要求，所有外国银行都必须遵守。

👉 这是唯一明确写进法律条文的要求。

✗ 为什么不是 A？

A：政治公众人物（PEP）名单

- 美国银行需要做尽调，但外国银行不需要提供“所有者是 PEP 的名单”
- 法律没有要求外国银行提供 PEP 名单
- 这属于 KYC 范畴，不是代理账户开立要求

✗ 为什么不是 B？

B：使用通汇账户的金融机构名单

- 这涉及 nested correspondent banking（嵌套代理账户）
- 虽然美国银行必须监控，但法律没有要求外国银行主动提供完整名单
- 监管要求的是“风险评估”，不是“名单提交”

✗ 为什么不是 D？

D：员工反洗钱培训记录

- 这是内部合规要求
- 不是开立代理账户的法律要求
- 美国银行不会要求外国银行提交培训记录

可直接写进题库解析的总结

根据《美国爱国者法案》，外国银行在美国开立代理账户时必须指定一个在美国境内可以接受法律程序送达的人。其他选项（PEP 名单、通汇账户使用者名单、培训记录）均不是法律要求。因此，正确答案为 C。